

참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률

일부개정법률안(대안)

의안 번호	
----------	--

제안연월일 : 2025. 8.

제안자 : 정무위원장

1. 대안의 제안경위

- 대안에 주요내용이 반영되어 본회의에 부의하지 아니하는 법안

연번	의안번호	대표제안자	제안일	상정일	
1	2201759	정희용의원	2024.07.15.	상정	제418회 국회(정기회) 제1차 정무위원회(2024.09.25.)
				소위 심사	제427회국회(임시회) 제1차 법안심사제2소위원회(2025.7.22.)
2	2206008	민병덕의원	2024.11.28.	상정	제422회 국회(임시회) 제2차 정무위원회(2025.2.19.)
				소위 심사	제427회국회(임시회) 제1차 법안심사제2소위원회(2025.7.22.)
3	2211080	김성원의원	2025.06.25.	소위 심사	제427회국회(임시회) 제1차 법안심사제2소위원회(2025.7.22.)

가. 제427회 국회(임시회) 제1차 법안심사제2소위원회(2025.7.22.)에서 위 3건의 법률안을 통합·조정하여 위원회의 대안으로 제안하기로 함.

나. 제427회 국회(임시회) 제2차 정무위원회(2025.7.30.)는 법안심사

제2소위원회에서 심사보고한 대로 3건의 법률안을 각각 본회의에 부의하지 아니하고, 법안심사제2소위원회에서 마련한 대안을 위원회안으로 제안하기로 의결함.

2. 대안의 제안이유 및 주요내용

참전유공자의 배우자를 이 법의 적용대상자로 하고, 참전유공자가 사망한 경우에는 그 배우자에게 생계지원금을 지급할 수 있는 근거를 마련하려는 것임(안 제3조 및 제6조의3제1항).

참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안

참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조 중 “참전유공자”를 “참전유공자 또는 그 배우자(사실혼 관계에 있는 사람을 포함한다. 다만, 배우자 및 사실혼 관계에 있는 사람이 참전유공자와 혼인 또는 사실혼 후 그 참전유공자가 아닌 다른 사람과 사실혼 관계에 있거나 있었던 경우는 제외한다. 이하 같다)”로 한다.

제5조제1항 중 “참전유공자”를 “참전유공자 또는 그 배우자”로 하고, 같은 조 제2항 중 “참전유공자”를 “참전유공자 또는 그 배우자”로, “결정한다”를 “결정하여야 하며, 참전유공자의 배우자에 해당하는지 결정하기 위하여 필요한 경우에는 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제74조의5에 따른 보훈심사위원회(이하 “보훈심사위원회”라 한다)의 심의·의결을 거칠 수 있다”로 하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “사람에”를 “사람 또는 그 배우자에”로, “참전유공자”를 “참전유공자 또는 그 배우자”로 하고, 같은 항 제1호 중 “국가유공자”를 “국가유공자 또는 그 배우자”로 하며, 같은 항 제2호 중 “보훈보상대상자”를 “보훈보상대상자 또는 그 배우자”로 하고, 같은 조 제4항

중 “참전유공자”를 각각 “참전유공자 또는 그 배우자”로 한다.

제5조의2제1항 각 호 외의 부분 중 “참전유공자”를 “참전유공자 또는 그 배우자”로 하고, 같은 항에 제8호 및 제9호를 각각 다음과 같이 신설한다.

8. 배우자에 해당하지 아니하게 된 경우

9. 그 밖에 국가보훈부령으로 정하는 신상 변동이 있는 경우

제6조의3제1항 중 “80세 이상의 참전유공자”를 “다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람”으로 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 80세 이상의 참전유공자

2. 80세 이상의 배우자(참전유공자가 사망한 경우에 한정한다)

제8조의6제1항제2호 중 “배우자(「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제5조제1항제1호 및 같은 조 제2항에 따른 배우자를 말한다)”를 “배우자”로 한다.

제38조제1항 각 호 외의 부분 중 “「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제74조의5에 따른 보훈심사위원회(이하 “보훈심사위원회”라 한다)”를 “보훈심사위원회”로 한다.

제39조제1항 각 호 외의 부분 중 “참전유공자가 받을”을 “참전유공자와 그 배우자가 받을”로 하고, 같은 조 제2항부터 제4항까지를 각각 제3항부터 제5항까지로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제4항(중전의 제3항) 중 “참전유공자”를 “참전유공자 또는

그 배우자”로, “제2항”을 “제3항”으로 하며, 같은 조 제5항(종전의 제4항) 중 “제1항”을 “제1항 또는 제2항”으로 한다.

② 국가보훈부장관은 이 법을 적용받고 있거나 적용받을 참전유공자의 배우자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하면 이 법의 적용 대상에서 제외하고 그가 받을 수 있는 모든 예우를 하지 아니한다.

제39조의2제1항제1호 및 제2호 중 “참전유공자”를 각각 “참전유공자 또는 그 배우자”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(참전유공자의 배우자에 대한 생계지원금 지급에 관한 적용례)

제6조의3제1항의 개정규정은 이 법 시행 전에 사망한 참전유공자의 배우자에 대해서도 적용하되, 이 법 시행 이후에 같은 조 제3항에 따라 생계지원금의 지급을 신청하는 경우부터 적용한다.

제3조(이 법 적용 대상으로부터의 배제에 관한 적용례) ① 제39조제1

항의 개정규정은 참전유공자가 이 법 시행 전 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 이 법 적용 대상으로부터 배제된 경우에도 적용한다.

② 제39조제2항의 개정규정은 참전유공자의 배우자가 이 법 시행 전 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당한 경우에도 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제3조(적용 대상자) <u>참전유공자</u> 로서 제5조에 따라 등록된 사람은 이 법에 따른 예우를 받는다.	제3조(적용 대상자) <u>참전유공자 또는 그 배우자(사실혼 관계에 있는 사람을 포함한다. 다만, 배우자 및 사실혼 관계에 있는 사람이 참전유공자와 혼인 또는 사실혼 후 그 참전유공자가 아닌 다른 사람과 사실혼 관계에 있거나 있었던 경우는 제외한다. 이하 같다)</u> ----- ----- -----.
제5조(등록 및 결정) ① <u>참전유공자</u> 로서 이 법을 적용받으려는 사람은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가보훈부장관에게 등록을 신청하여야 한다.	제5조(등록 및 결정) ① <u>참전유공자 또는 그 배우자</u> ----- ----- ----- -----.
② 국가보훈부장관은 제1항에 따른 등록신청을 받으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 <u>참전유공자</u> 로서의 요건을 확인한 후 등록할지를 <u>결정</u> 한다.	② ----- ----- ----- <u>참전유공자 또는 그 배우자</u> ----- ----- <u>결정</u> 하여야 하며, <u>참전유공자의</u>

③ 다음 각 호의 사람 중 해당
등록신청 서류에 의하여 제2조
제2호 각 목의 어느 하나의 요
건에 해당함이 객관적으로 인
정되는 사람에 대해서는 그
등록한 날에 이 법에 따른 참
전유공자로 등록한 것으로 본
다.

1. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따라 국가유공자로 등록된 사람

2. 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」에 따라 보훈보상대상자로 등록된 사람

3. (생략)

④ 국가보훈부장관은 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사

배우자에 해당하는지 결정하기
위하여 필요한 경우에는 「국
가유공자 등 예우 및 지원에
관한 법률」 제74조의5에 따른
보훈심사위원회(이하 “보훈심
사위원회”라 한다)의 심의·의
결을 거칠 수 있다.

③ -----

-----사람 또는 그 배우자에-----

----참전유공자 또는 그 배우
자-----.

1. -----
-----국
가유공자 또는 그 배우자----

2. -----
-----보훈보상대
상자 또는 그 배우자-----

3. (현행과 같음)

④ _____

람에 대해서는 지체 없이 이
법의 적용 대상이 되는 참전유
공자에 해당하는지를 확인하고,
이에 해당하면 본인에게 제3항
에 따라 참전유공자로 등록된
사실을 알려야 한다.

⑤ (생략)

제5조의2(신상 변동의 신고 등)

① 제5조에 따라 참전유공자로
등록된 사람이 다음 각 호의
어느 하나에 해당하면 본인이나
그 유족 또는 가족은 국가
보훈부령으로 정하는 바에 따라
지체 없이 국가보훈부장관
에게 그 사실을 신고하여야 한다.

1. ~ 7. (생략)

<신설>

<신설>

② · ③ (생략)

제6조의3(생계지원금) ① 80세 이
상의 참전유공자에게는 대통령

-----참전유
공자 또는 그 배우자-----

-----참
전유공자 또는 그 배우자-----
-----.

⑤ (현행과 같음)

제5조의2(신상 변동의 신고 등)

① -----참전유공자
또는 그 배우자-----

-----.

1. ~ 7. (현행과 같음)

8. 배우자에 해당하지 아니하게
된 경우

9. 그 밖에 국가보훈부령으로
정하는 신상 변동이 있는 경
우

② · ③ (현행과 같음)

제6조의3(생계지원금) ① 다음 각
호의 어느 하나에 해당하는 사

령으로 정하는 바에 따라 생활 수준을 고려하여 생계지원금을 지급할 수 있다.

<신 설>

<신 설>

② ~ ⑤ (생 략)

제8조의6(보훈재가복지서비스) ①

국가보훈부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게 원활한 일상생활을 위하여 가정에서 가사활동, 건강관리 및 정서활동 등을 지원하는 보훈재가복지서비스를 제공할 수 있다.

1. (생 략)

2. 제1호에 해당하는 사람의 배우자(「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제5조 제1항제1호 및 같은 조 제2항에 따른 배우자를 말한다)

② · ③ (생 략)

제38조(예우의 정지) ① 국가보훈

부장관은 참전유공자가 다음

람-----

---.

1. 80세 이상의 참전유공자

2. 80세 이상의 배우자(참전유공자가 사망한 경우에 한정한다)

② ~ ⑤ (현행과 같음)

제8조의6(보훈재가복지서비스) ①

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----배우자

② · ③ (현행과 같음)

제38조(예우의 정지) ① -----

각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제74조의5에 따른 보훈심사위원회(이하 “보훈심사위원회”라 한다)의 의결을 거쳐 3년의 범위에서 기간을 정하여 이 법 또는 다른 법률에 따라 그가 받을 수 있는 예우의 전부 또는 일부를 하지 아니한다.

1. ~ 3. (생략)

② (생략)

제39조(이 법 적용 대상으로부터의 배제) ① 국가보훈부장관은 이 법을 적용받고 있거나 적용받을 참전유공자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 이 법의 적용 대상에서 제외하고 이 법 또는 다른 법률에 따라 참전유공자가 받을 수 있는 모든 예우를 하지 아니한다.

1. ~ 5. (생략)

<신설>

보훈심사위원회

1. ~ 3. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제39조(이 법 적용 대상으로부터의 배제) ① -----

참전유공자와 그 배우자가 받을-----

1. ~ 5. (현행과 같음)

② 국가보훈부장관은 이 법을 적용받고 있거나 적용받을 참전유공자의 배우자가 제1항 각

③ 국가보훈부장관은 제1항제5호에 해당하는 사유로 참전유공자를 이 법의 적용 대상에서 제외하거나 제2항에 따라 이 법의 적용 대상에서 제외된 사람을 다시 이 법의 적용 대상으로 결정할 때에는 보훈심사위원회의 의결을 거쳐야 한다.

④ 국가보훈부장관은 제38조제2항에 따라 예우를 정지하거나 이 조 제1항에 따라 이 법의 적용 대상에서 제외하려는 경우에는 범죄경력자료 또는 교정시설 수용 정보를 관계 기관의 장에게 요청할 수 있다.

① 국가보훈부장관은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 주민등록정보, 가족관계등록사

① _____

